第 11 章

債務者の倒産への対応

第1節　破産手続
第2節　民事再生手続
第3節　会社更生手続
第4節　任意整理

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　破産手続

この節で学ぶこと

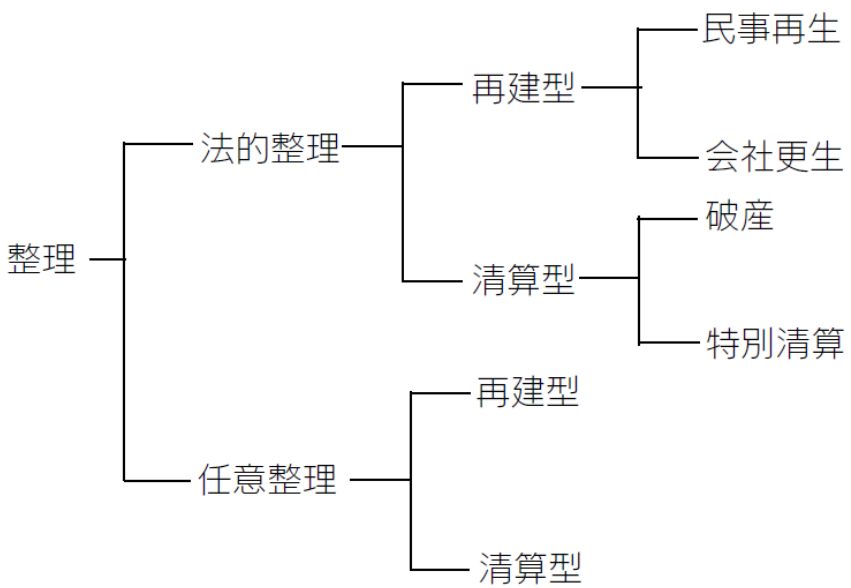
　債務者が倒産状態に陥った場合に、債権者に個別の強制執行を認めると、いわゆる早い者勝ちになったり、時期を逸した他の債権者は不利益を被るなど公平に反する事態が生じるおそれがある。破産手続は、換価処分して金銭化した破産者の財産を債権者に弁済または配当することにより、債務者の責任財産が離散することを防ぎ、すべての債権者が公平・平等に利益の分配を受けられるようにする制度である。

　この節では、破産手続を定める破産法に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

　破産手続の意義

（倒産処理手続）

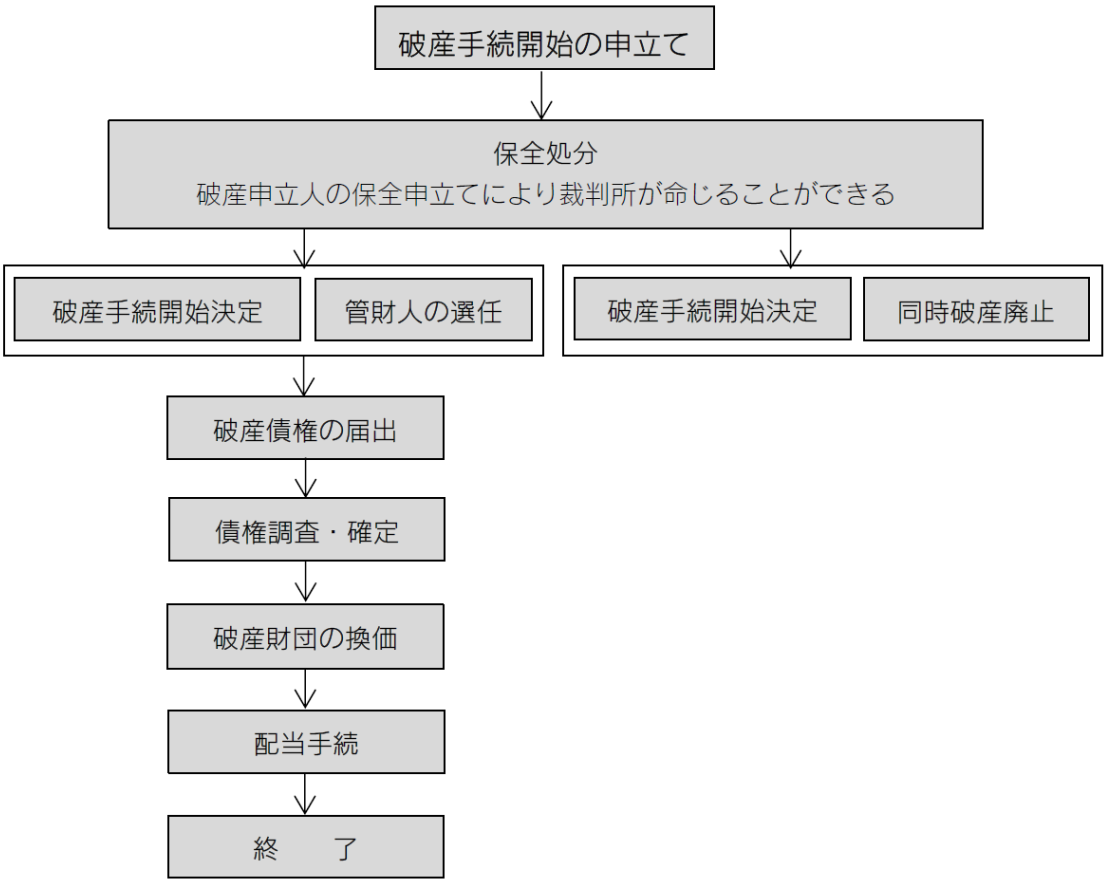


© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　破産手続〔bankruptcy proceedings〕とは

破産手続とは、債務者が総債務を完済する見込みがない場合に、裁判所の監督の下に破産管財人が債務者の全財産を強制的に換価して（金銭に換え）、総債権者に平等の割合で分配（配当）し、清算することを目的とする裁判上の手続である。

（破産手続の流れ）



（注）同時破産廃止とは、破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止し、終了させることをいう。破産財団が破産手続の費用さえ償えないことがあらかじめ判明したときは、裁判所は破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定をしなければならない（破産法216条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　破産手続の特徴

法制度上の破産手続の特徴としては次のようなものが挙げられる。

① 手続全般に裁判所が関与する厳格な手続であり、債権者に対する公正な配当が保障される。反面債権者は個別の権利行使が禁じられ、破産手続への参加が強制されるなどの種々の制約を受ける。
② 他の法的整理手続が失敗した場合、その後の清算手続が破産手続に移行するため、最終的な整理手続と位置づけられている。
③ 自然人・法人ともに破産手続の対象となる。

このような法制度上の特徴のほかに、破産手続の場合には実際の運用面における配慮も必要である。破産手続の進行については、各裁判所でその運用に個性があるためである（特に東京地方裁判所、大阪地方裁判所。「東京方式」や「大阪方式」などといわれる）。したがって、事件の進行方法や必要書類などについて各裁判所ごとの対応が必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　破産手続開始の申立て

(1) 破産原因

破産者の経済的状態に関する破産手続開始決定の実質的要件を破産原因という。破産原因には次のものがある。

(破産原因)

表中の引用条文はすべて破産法上のものである。

支払不能〔equity insolvency〕	債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう(2条11項)。支払不能は、法人・自然人に共通した破産原因である(15条1項・16条1項)。
支払停止	支払不能であることを表示する債務者の行為をいう(例えば、夜逃げ、弁済することができない旨の通知等)。支払停止は、それ自体が破産原因ではないが、この事実があれば支払不能であることが推定される(15条2項)。
債務超過〔insolvency〕	債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。法人特有の破産原因である(16条1項)。

(注)支払停止や支払不能の時期は、破産管財人が否認権を行使できるか否か、また相殺禁止に抵触するか否か等の要件として重要となる。そのため、いつの時点で支払不能、支払停止に陥ったのかは極めて重要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）申立権者

債権者または債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。債権者が破産手続開始の申立てをするには、債権の存在と破産原因があることを疎明（裁判官が一応の推測を得た状態）しなければならない（破産法18条）。

なお、債務者が自ら破産手続開始の申立てをする場合の破産を特に自己破産という。

また、法人の破産手続開始の申立ては、理事、業務を執行する社員、取締役がなすことができ、これらの者がなす破産手続開始の申立てのことを準自己破産申立てという。

（3）管轄裁判所

自然人については住所、会社などの営業者の場合には主たる営業所の所在地を管轄する裁判所が、原則的な管轄裁判所である（破産法5条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　破産手続開始の申立てから破産手続開始決定まで

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合に、必要があると認めるときは、利害関係人による申立てまたは裁判所の職権により、破産申立てについて決定があるまでの間、債務者の財産に対して行われている強制執行などの個別の手続の中止を命じることができる（他の手続の中止命令等、破産法24条1項）。

また、裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合に、この個別の手続の中止命令では破産手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別な事情があるときは、利害関係人の申立てまたは裁判所の職権によって、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、すべての債権者に対して、債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分等の手続を禁止することができる（包括的禁止命令、破産法25条1項）。ただし、この禁止命令が出されるのは、事前または同時に債務者の主要な財産に関し破産法28条1項の規定による保全処分、または裁判所の破産法91条2項に規定する保全管理命令が発令された場合に限られる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

裁判所は、破産手続開始の申立てがなされた場合に、利害関係人の申立てまたは裁判所の職権により、破産手続開始の決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分やその他の必要な保全処分を命じることができる（債務者の財産に関する保全処分、破産法28条1項）。

この保全処分の一環として、債務者が債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をするのを禁止する旨の弁済禁止の保全処分がある。この弁済禁止の保全処分がなされた場合には、債権者は当該保全処分に反してなされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない（破産法28条6項）。

5　破産手続開始の決定

破産原因があり、かつ、申立棄却事由が認められない場合には、破産手続開始の決定が出される（破産法30条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

この破産手続開始決定が出された場合には、裁判所は、同時に、①1人または数人の破産管財人を選任し、②破産債権の届出期間を定め、③債権者集会および破産債権の一般調査期間または調査期日を定める。

さらに破産手続開始決定が出されると、債務者の財産の管理処分権は、原則として破産管財人に移行する。

なお、破産財団が破産手続の費用に満たない場合には、同時廃止事件（破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる事件）となり（破産法216条1項）、破産管財人は選任されない。財産がほとんどない個人破産の場合には、現実には、この同時廃止事件になることが多い。

6　取引先との関係

（1）取引の相手方

破産手続開始決定後に債務者（破産者）との取引を行う場合、その取引につき権限を有するのは、破産管財人となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）一般債権者の場合

ア）破産手続開始決定前に発生原因のある債権の扱い

破産法上、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権を破産債権という（破産法2条5項）。破産債権は、原則として配当手続による配当を受ける。これに対して、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権を財団債権という（破産法2条7項）。財団債権となるのは、破産財団の管理、換価および配当に関する費用の請求権など、公益性や重要度の高い債権などである（破産法148条～150条など）。

なお、破産債権者は、破産手続開始決定時に定められる一般調査期間内あるいは一般調査期日までに破産債権の届出をしなければならない（破産法111条）。この期間までに届出がなされなかった場合には、破産債権者の責めに帰することができない事由によって届出をすることができなかったときを除いて、以後破産債権の届出をすることができない（破産法112条）。

また、強制執行・仮差押え・仮処分については、破産手続開始決定後は新たな申立ては禁止され、既に進行中の手続は原則としてその効力を失う（破産法42条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）どのような債権が破産債権や財団債権に該当するのか。

A）破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものを破産債権という。例えば、破産手続開始決定前に破産者に対して売り渡した品物の代金請求権や貸し渡した貸金請求権などが破産債権に当たる。

　また、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けられる請求権を財団債権という。破産手続によらずに破産債権に優先して弁済を受けられる点が破産債権と異なる。財団債権は、破産法148条以下に列挙されているが、その多くは破産手続開始決定後に破産債権者の共同の利益のために生じた債権である。例えば、破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権や破産財団の管理、換価および配当に関する費用の請求権などが財団債権に当たる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ）双方未履行の双務契約の取扱い

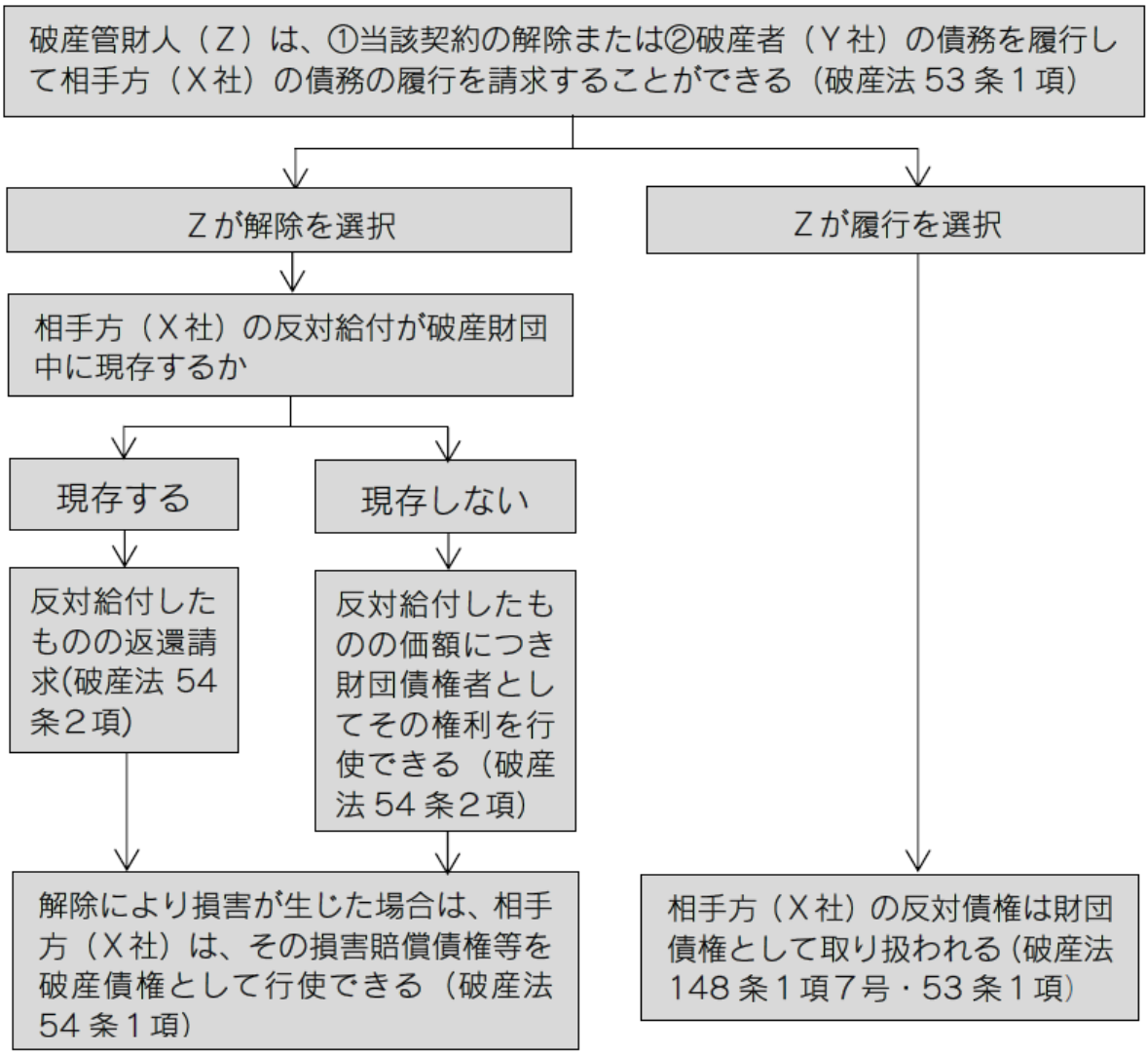
破産手続開始決定時に、破産者、取引先ともその義務の履行を完了していない状態の契約関係が残っている場合がある。

例えば、X社とY社との間でY社が建物を代金3億円で建築する請負契約を締結するに際し、X社がまず1億円を契約締結日に支払い、残代金は建物の引渡しと同時に支払う約定をしていたとする。この場合において、X社が約定通りに1億円の支払いを終える前に、Y社が何ら作業を開始することなく破産手続開始決定を受け、破産管財人Zが選任されたときは、X社の代金支払義務およびY社の仕事完成義務のいずれも履行が完了していない状態になっている。

このような場合、Y社の仕事完成義務は、破産手続開始決定前に発生原因のある債務であるから、X社はこれを金銭評価して破産債権として行使できるに止まる。そして、これと引き換えにX社は契約通りの代金の支払いをしなければならないとすると、X社は前金を支払ったのに建物が得られなかったどころか、さらに残代金の支払いまで強いられ、その一部が配当として返還される可能性があるにすぎないという不合理な状態が発生する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

そのため、破産法上、特別の規定が置かれている。



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

一方、上記の事例において、例えば、X社がY社に対し、1億円の支払いに代えて不動産甲を譲渡することで代物弁済をしていた場合、破産管財人Zが契約の解除を選択したときに、甲が破産財団に属していればX社は甲の返還を請求できるが、甲が既に処分されてしまっている等、破産財団に属しない場合には価額（本事例では1億円）について財団債権者として、破産手続によらずに権利を行使して、債権を回収することができる。

なお、破産管財人Zが履行または解除の選択をしない場合に備え、相手方X社は、相当期間内に破産管財人Zが当該契約につき履行または解除のいずれを選択するか確答を求めることができる。そして、相当期間内に破産管財人Zの確答がない場合には、解除が選択されたものとみなされる（破産法53条2項）。

ウ）破産手続開始決定後に発生原因のある債権

例えば、破産会社が、破産手続開始決定後も一定期間営業を継続している場合などには、破産手続開始決定後に発生原因のある債権を取引先等が取得することがある。この場合の取引先等の取得する債権は財団債権とされ、破産手続によらずに破産財団から随時弁済を受けることができる（破産法2条7項・148条1項4号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）破産者の財産に担保を設定している債権者の場合

破産者の特定の財産に抵当権等の担保権を有する債権者は、破産手続に関係なくこれを実行して債権の回収を図ることができる（破産法65条1項）。このような担保権者の権利を別除権（べつじょけん）という。別除権として認められる権利としては、抵当権、根抵当権、特別の先取特権（動産売買の先取特権など）、質権、商事留置権（しょうじりゅうちけん）などがある。譲渡担保や所有権留保なども別除権として扱われる。

なお、一定の要件が充たされる場合、破産管財人は、売得金の一部を裁判所に納付して別除権を消滅させ、その対象である財産を任意に売却することができる（担保権消滅請求制度、破産法186条）。

また、別除権のうち、商事留置権については、当該財産が破産者の事業継続に必要なときなどには、裁判所の許可を得てその財産の価額を支払うことによって、その消滅を請求できる（破産法192条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）債権者の相殺権の行使と相殺の制限

破産者の債権者が、他方で、破産者に対して債務を負っている場合には、破産手続によらず相殺権を行使して債権を優先的に回収することができる（破産法67条）。相殺の担保的機能の現れである。

しかし、破産債権者が、債務者（破産者）が経済的破綻に瀕していることを知りながら取得した債権や負担した債務をもって相殺することは制限されている（破産法71条・72条）。これを無条件に認めると、不当に破産財団を減少させることになり、また、債権者間の公平を害することとなるからである。すなわち、破産手続開始決定後はもちろん、破産手続開始決定の直前にこのような債権の取得または債務の負担がなされた場合には、破産管財人は、その相殺の無効を主張できる場合がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

7　否認権〔right of avoidance〕の行使

破産手続開始決定前には、破産者は、財産の管理処分権を有しているため、有効に自己の財産の処分行為を行うことができるのが原則である。しかし、経済的破綻に瀕しているときに、破産者が本来破産財団に属するべき財産に関して行った財産の処分や担保の設定、特定債権者に対する弁済等は、破産財団を減少させ破産債権者を害するものであるか、または債権者間の公平を害するものである。そこで破産法は、破産手続開始決定前に破産者の行った一定の行為につき、破産管財人が破産財団との関係でその効力を否認し、減少した財産を破産財団のために回復させることができるとした（破産法160条など）。これを否認権という。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）破産手続開始決定前に破産者のなした行為に対する否認にはどのような種類があるか。

A）否認には、次の3種類がある。

①詐害行為の否認

破産者が破産債権者を害する行為、すなわち責任財産を減少させる行為の否認である。

②無償行為の否認

①の詐害行為の否認の特殊類型であり、破産者が対価を得ないで財産を減少させ、または債務を負担する行為の否認である。例えば、贈与、債務免除、権利の放棄などがこれに当たる。

③偏頗（へんぱ）行為の否認

破産者が特定の債権者に対してだけ弁済したり担保を供与したりする行為、すなわち債権者平等に反する行為の否認である。例えば、弁済、更改、譲渡担保の設定などがこれに当たる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

8　配当

(1) 原則的な配当手続

破産管財人は、一般調査期間の経過後または一般調査期日の終了後であって、破産財団の換価業務が終了した後に、配当すべき金銭が破産財団にあるときは、最後配当を行う（破産法195条）。最後配当によって、破産手続は終結する。

この配当は、破産管財人が裁判所書記官に対して最後配当の許可申請をし、その許可を得た上で配当表を作成し、届出債権者に通知して実施する。

(2) 簡易な配当手続

配当可能金額が1000万円に満たない場合等、一定の場合には、通常配当手続よりも手続が簡易化された簡易配当手続をとることができる（破産法204条）。

また、届出債権者全員の同意がある場合には、簡易配当手続よりもさらに簡易な手続である同意配当手続をとることができる（破産法208条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　個人破産

(1) 同時廃止

個人の破産手続においても、破産手続開始決定が出されると、破産管財人が選任され、以後の債務者の財産処分権は破産管財人に移行するのが通常の流れである。しかし、債務者の財産が乏しいため、破産手続に要する費用すら賄えない場合がある。この場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を行い(同時廃止)、破産手続の開始と同時に破産手続を終了させる扱いが認められている(破産法216条)。

個人の破産の場合は、この同時廃止による処理の多いことが特徴の1つとなっている。

(2) 自由財産

自由財産とは、破産財団を構成しない財産である。下記のものが自由財産とされている(破産法34条3項等)。

①破産者が、破産手続開始後にはじめて取得するに至った財産

②標準的な世帯の2か月間の必要生活費を勘案して政令で定める額(66万円)に2分の3を乗じた額の金銭(＝99万円)

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③差押禁止財産
④管財人が放棄した財産
なお、一定の場合には、裁判により自由財産の範囲を拡張することも認められている。

(3) 免責

債務者は、破産手続開始決定を受けただけでは債務の支払義務を免れることはできず、免責決定を受けてはじめて債務の支払義務を免れる。この免責決定の申立ては、破産手続開始の申立てと同時に行うことができる(破産法248条)。
免責の申立てがあった場合、免責の裁判が確定するまでの間、強制執行等の個別執行は禁止される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　特別清算

特別清算とは、解散して清算手続中の株式会社に債務超過の疑いがある場合などに、裁判所の監督の下に、債権者の同意を得て行われる清算手続である（会社法510条以下）。特別清算は、破産と同様に清算型の倒産処理手続であるが、破産と比べ簡易・迅速かつ柔軟な処理ができるという特徴がある一方で、利用できるのは株式会社に限られている。

特別清算は、債権者に対する弁済計画である協定案に対し、総債権額の3分の2以上の同意が得られないと手続を実施できない（会社法567条1項2号）。そのため、特別清算は、債権者が比較的少数でかつ協力的な場合や、親会社が不採算の子会社を消滅させる場合等に利用されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第2節　民事再生手続

この節で学ぶこと

この節では、再建型の倒産処理手続である民事再生手続を定める民事再生法に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

民事再生手続の意義

1　民事再生手続〔rehabilitation proceedings〕とは

民事再生手続は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的とする手続である。

2　民事再生手続の特徴

民事再生手続は、同じ再建型法的手続である会社更生手続と比べて、以下のような特徴がある。なお、民事再生法上は「再生手続」と呼ばれる（民事再生法2条4号参照）。

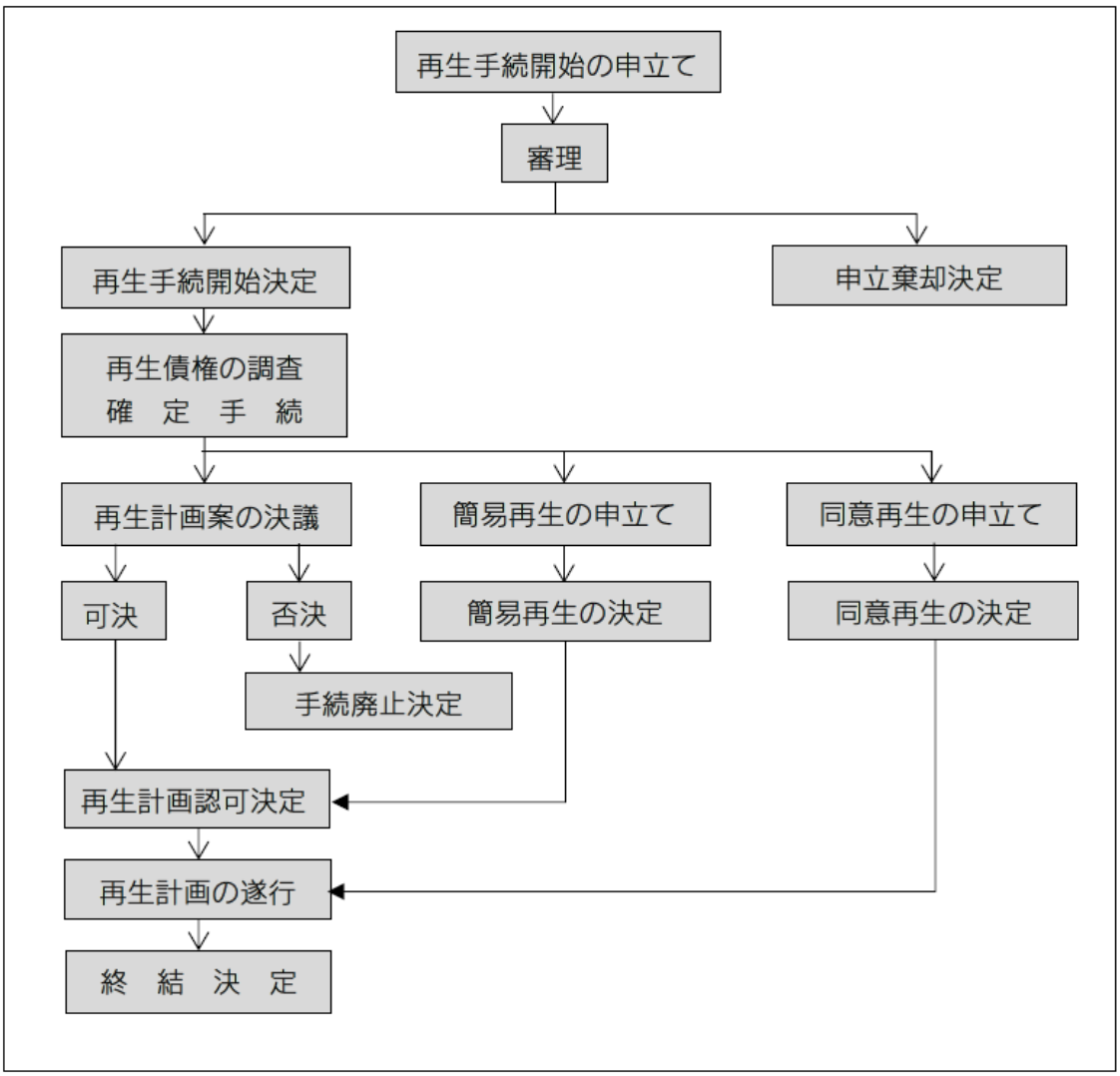
© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

① 会社更生法は株式会社のみが手続の対象であるが、民事再生法では、株式会社以外の法人や自然人も対象となり、債務者が個人の場合であっても再生手続開始の申立てをすることが可能である。

② 会社更生法では、手続開始後は、裁判所より選任された管財人に事業経営や会社財産の管理処分権が移行する。しかし、民事再生法では、原則として再生手続開始後も、債務者ないしその従来の経営陣が引き続き業務を行い、財産の管理を行うことができる。ただし、管理命令が出た場合には、管財人が選任され、債務者は業務執行や財産管理の権限を奪われる（民事再生法64条・66条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（民事再生手続の流れ）



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　再生手続開始の申立て

(1) 申立原因

再生手続の開始は、再生手続開始の原因となる事実、すなわち、①債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある場合、②債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合に、申し立てることができる(民事再生法21条1項)。

(2) 申立権者

再生手続開始の申立権者は、原則として債務者自身であるが、前記申立原因①の場合には、債権者も申立てをすることができる(民事再生法21条2項)。また、他の法律によって法人の理事またはこれに準ずる者が破産手続開始または特別清算の申立てをする義務がある場合であっても、再生手続開始の申立てをすることができる(民事再生法22条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　再生手続開始の申立てから開始決定に至るまで

(1) 保全処分

再生手続開始の申立てがなされても、開始決定が出るまでの間、何らの措置も講じなければ、債権者による権利行使などによって財産が散逸してしまう危険性がある。そこで民事再生法では、開始決定前の保全処分として下記の制度が用意されており、必要に応じて保全的措置をとることができる。

① 他の手続の中止命令(民事再生法26条)
② 強制執行等の包括的禁止命令(民事再生法27条)
③ 仮差押え、仮処分その他の保全処分(民事再生法30条)
④ 担保権の実行としての競売手続の中止命令(民事再生法31条)

なお、これらの保全処分が発令された場合は、裁判所の許可がなければ再生手続開始の申立てを取り下げることはできない(民事再生法32条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）監督委員の選任

監督委員とは、再生債務者の行う行為に対する監督を行う後見的な機関である。監督委員は、再生手続開始の申立てがあった場合において、裁判所が必要と認めるときに選任することができる（民事再生法54条1項）。

監督委員は、債務者の一定の行為に同意を与える権限があり（民事再生法54条2項）、債務者の業務および財産状況の報告を求め、債務者の帳簿・書類等を検査することができる（民事再生法59条）。また、裁判所は、必要があると認めるときは、債務者に対して監督委員への報告を要する行為を定めることができる（民事再生規則22条1項）。

5　再生手続開始の決定

再生手続開始の原因が認められ、かつ、申立棄却事由がない場合には、再生手続開始の決定が出される（民事再生法33条）。

再生手続開始決定が出される場合、決定と同時に債権届出期間と債権調査期間が定められる（民事再生法34条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

民事再生手続は、債務者の自主的な再建を原則とする手続であるため、再生手続開始決定が出されても、事業経営権や財産の管理処分権などは、引き続き債務者のもとに帰属するのが原則である（民事再生法38条1項）。ただし、公正性の確保あるいは債権者の保護といった観点から、債務者に引き続き事業経営権や財産の管理処分権を与えることが適当でないと認められる場合には、例外的に管財人が選任され、事業経営権や財産の管理処分権が管財人に移行する場合もある（民事再生法64条1項・66条）。

なお、再生債務者は、再生手続の開始決定後は、債権者に対して公平かつ誠実に権利を行使し、再生手続を追行する義務を負う（民事再生法38条2項）。

6　担保権の扱い

民事再生法においては担保権は別除権として扱われ、原則として担保権者は再生手続に関係なくこれを実行して自らの債権の回収を図ることができる（民事再生法53条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

しかし、担保権が実行されると、民事再生手続がその目的とする債務者の事業の再生が不可能となる事態が生じることもあり得る。

そこで、民事再生法では担保権の実行を一定期間禁止する担保権実行中止命令制度（民事再生法31条）や、担保目的財産の現実評価額支払いを条件に担保権の消滅を認める（事業の再生に欠くことのできない財産に限られる）担保権消滅制度（民事再生法148～153条）が定められている。

担保権実行中止命令制度は、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないときに発せられるもので、一時的に担保権の実行が中止される。中止の期間は再生計画の可否を決する債権者集会の時までに限られるのが通常であり、この間に、再生債権者と協議を行い、再生債権者の債権額の減額などの権利の変更を定める、履行可能な再生計画を策定する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

担保権消滅制度は、一定の対価（金銭）を弁済することによって担保権を消滅させる制度であり、再生債務者が自ら担保目的物の時価と評価される申出額を裁判所に納付し、担保目的物に設定されているすべての担保権を消滅させるものである。異議のある担保権者は価格決定請求（民事再生法149条）をすることによって申出額を争うことができる。担保権を消滅させる点で担保権実行中止命令制度より強力な制度であるが、少なくとも担保目的物の時価相当額の資金を準備しなければならない点で、利用の範囲は限定される。

7　再生計画の作成と決議

再生債務者等は、特別の事情がある場合を除き、再生債権の一般調査期間の末日から2か月以内の、裁判所の定める期間内に具体的な返済条件を定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出しなければならない（民事再生法163条1項、民事再生規則84条）。裁判所は、再生債務者の申立てまたは職権によりこの期間の延長を認めることができるが、期間の延長は原則として2回までとされている（民事再生規則84条3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

再生計画によって負担しまたは猶予される債務の期限については、原則として再生計画認可の決定の確定から10年を超えない範囲でその期限を定めるものとされている（民事再生法155条3項）。

再生計画の可決要件は、債権者集会を開催する場合は出席者の過半数かつ議決権を行使できる債権者の議決権総額の2分の1以上の同意である。また、書面による決議の場合は、裁判所の定める議決権行使期間内に再生計画案に同意するかどうかを書面で回答した議決権者の過半数かつ総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意である（民事再生法172条の3）。

8　取引先との関係

（1）再生手続開始決定後の取引の相手方

民事再生手続の場合、管財人が選任される場合を除き、開始決定が出されても事業経営権や財産の管理処分権は債務者に帰属し、従前の経営陣が権限を有するので、取引の相手方は開始決定の前後で変わらない。監督委員が選任されている場合でも、監督委員は後見機関にすぎないので、取引の相手方となるわけではない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

管財人が選任された場合には、再生会社の事業経営の権限および財産の管理処分権は管財人に移行するので、再生手続開始後の取引は管財人を相手方として行う。

（2）取引先の債権の扱い

民事再生法上、再生手続開始前の原因に基づいて生じた請求権を再生債権という。再生債権は、原則として、再生債務者等により作成される再生計画に従ってその弁済等を受ける（民事再生法85条1項）。これに対して、再生手続によらないで随時弁済され、再生債権に先立って弁済される請求権を共益債権という（民事再生法119条・121条1項）。例えば、再生手続開始決定後の取引に基づく再生会社に対する債権は、共益債権とされ、取引条件に従って随時弁済される。

また、再生手続開始の申立て後、開始決定までの間の取引によって生じた再生会社に対する債権は、性質としては再生債権となる。しかし、この間に生じた債権を原則通り再生債権として取り扱うと、取引先が債務者との取引を拒否し、再生会社の事業の継続に重大な支障が

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

生じるおそれが高い。そこで、再生債務者が、再生手続開始の申立て後再生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をし、またはこの許可に代わる承認をする権限を監督委員に付与することができる。再生債務者がこの許可または承認を得た上で上記の行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権となる（民事再生法120条）。これにより、取引先としては、債務者との新たな取引によって生じた債権が再生手続により権利変更されるという不安がなくなるので、債務者との取引を行いやすくなる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　再生債権と共益債権

①再生債権

　再生債務者に対し再生手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、共益債権および一般優先債権に該当しないものを再生債権という。例えば、再生手続開始決定前に再生債務者に対して売り渡した品物の代金請求権や貸し渡した貸金請求権などである。

②共益債権

　再生手続によらないで随時弁済を受けられる請求権を共益債権という。再生手続によらずに再生債権に優先して弁済を受けられる点が再生債権と異なる。共益債権として主なものは民事再生法119条に列挙されているが、その多くは再生手続開始決定後の原因に基づいて生じた請求権であって再生債権者の共同の利益のために生じた債権である。例えば、再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権などである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）再生債権の届出等

裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権等の届出をすべき期間および再生債権等の調査をするための期間を定める（民事再生法34条）。

再生債権は、原則としてこの指定された届出期日までに届け出なければならない（民事再生法94条・95条）。

（4）再生手続開始決定後の強制執行・仮差押え・仮処分

再生手続開始の決定がなされると、これらの手続の新たな申立ては禁止され、それまでに進行中の手続は中止される（民事再生法39条）。

（5）債権者の相殺の時期および相殺の制限

再生債権者が、再生債務者に対して債務を負担している場合には、一定の要件を充たしている限り、再生計画によらないで、その債務と再生債権とを相殺することが認められる。相殺の担保的機能を保護するものである。相殺を行う場合には、再生債権届出期間末日までにしなければならない（民事再生法92条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、再生債権者は、再生債権者が再生手続開始後に負担し、あるいは支払停止等を知って負担した債務等と再生債権とを相殺することはできない（民事再生法93条）。

（6）再生債権者表に基づく強制執行

原則として、再生計画認可決定の確定により、再生債権者表には確定判決と同一の効力が認められる（民事再生法180条）。これにより、再生債権者は、債務者が再生計画通りの弁済をしない場合に、訴訟等を経ることなく、直ちに再生債務者の財産等に対して強制執行を行うことが可能となる。

（7）破産手続への移行

民事再生の申立てを行ったとしても、再生の見込みがない場合、破産手続に移行せざるを得なくなる。裁判所と協議の上、再生手続の申立てを取り下げ、破産手続の申立てをする場合や、裁判所が民事再生の申立てを棄却決定して、職権により破産手続に移行する場合がある（民事再生法250条）。また、再生開始決定が出た後で

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

も、再生計画認可決定ができなければ、破産手続に移行する（民事再生法249条）。

　債権者からの同意が得られるか否かが鍵であり、適切な再生計画が立案できるか否かによって再生の成否が決まるといっても過言ではない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　個人再生手続

個人再生手続は、借金等の返済ができなくなった個人が、借金の返済総額を減額し、減額後の金額を原則として3年間で分割して返済する旨の再生計画案を立て、それが裁判所に認められれば、その計画通りに返済をすることにより、残りの債務が免除されるという手続である。

民事再生手続は、もともと法人だけでなく個人も利用可能な制度である。しかし、通常の民事再生手続は、個人が利用するには手続が複雑であることから、個人が破産せずに生活を再建するために容易に利用することができる手続として、個人の民事再生手続に関する特則が定められている。

この個人再生手続には、主に個人事業主を対象とする小規模個人再生手続（民事再生法221条以下）と、主に給与所得者を対象とする給与所得者等再生手続（民事再生法239条以下）とがある。手続を利用するには、いずれについても、借金などの総額（住宅ローンを除く）が5000万円以下であること、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることといった要件を充たしていることが必要である。

なお、個人再生手続では、住宅資金貸付債権に関する特則（住宅資金特別条項、住宅ローン特則）が設けられており（民事再生法196条以下）、これを利用すれば、個人債務者は住宅を失うことなく再生を図ることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第3節　会社更生手続

この節で学ぶこと

この節では、規模の大きい株式会社による利用が想定されている再建型の倒産処理手続である会社更生手続を定める会社更生法に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

会社更生手続の意義

1　会社更生手続〔corporate reorganization procedure〕とは

会社更生手続は、経済的に窮境（きゅうきょう）にある株式会社について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整しながら、当該株式会社の事業の維持更生を図る手続である。なお、会社更生法上は「更生手続」と呼ばれている（会社更生法2条1項参照）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　会社更生手続の特徴

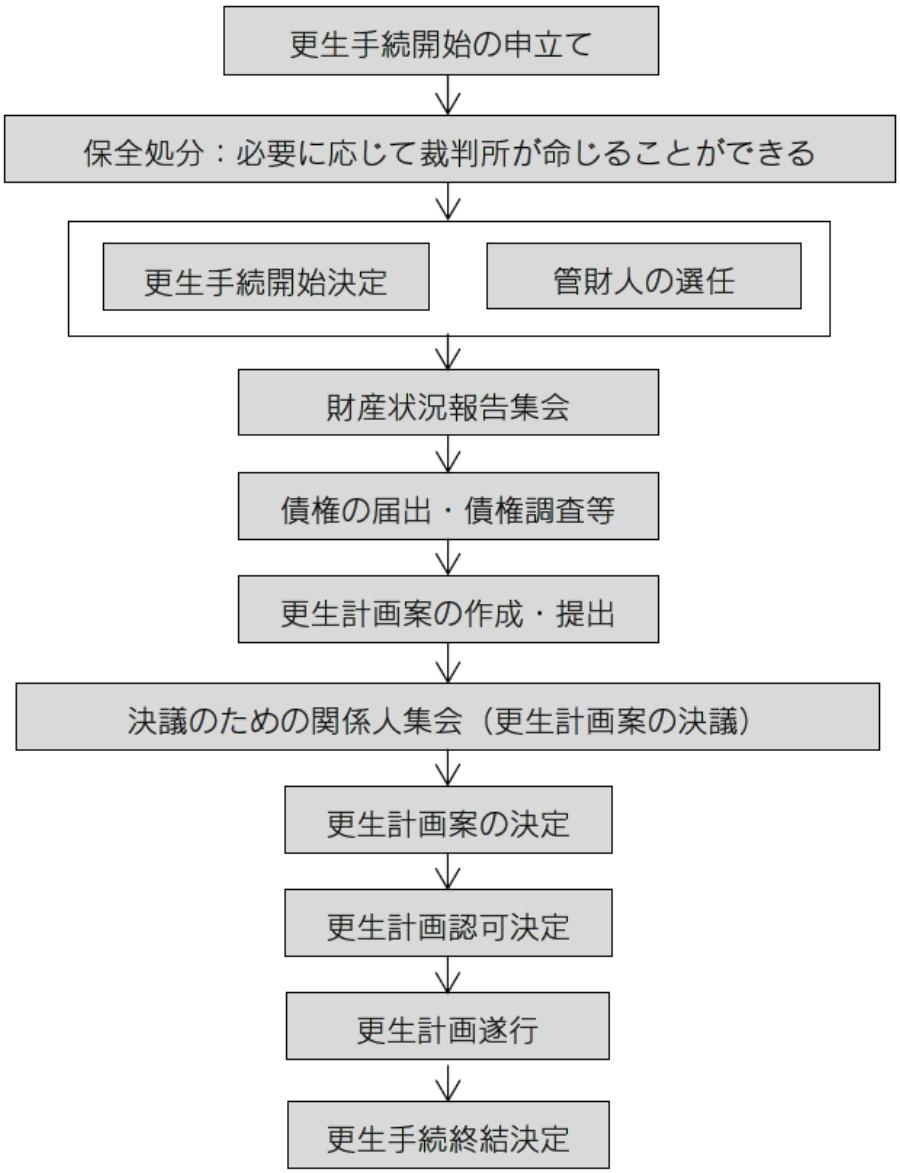
① 会社更生手続の適用対象となるのは、株式会社に限定されている（会社更生法1条）。実際には倒産すると社会に与える影響が大きい大規模会社による利用が想定されている。

② 他の倒産処理手続では担保権はほとんど制約を受けずに（受けても若干の制約）行使できるが、更生手続中の担保権は更生手続外で独自に実行することが禁止され、担保権者であっても更生手続に参加しなければ担保権を実行できない。

③ 裁判所および更生管財人（管財人）の権限が強大であり、債権者の利益だけでなく事業の再建に重点が置かれる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（会社更生手続の流れ）



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第4節　任意整理

この節で学ぶこと

企業が倒産した場合の倒産処理は、法律による厳格な処理手続が定められた法的処理手続(破産、民事再生など)によらずに、当事者間の任意の合意によって進められることもある(任意整理)。

この節では、任意整理の特徴および注意点について説明する。

3級の学習項目

任意整理の意義

1　任意整理〔voluntary liquidation〕とは

破産や民事再生、会社更生等の法的整理手続によらず、裁判所の監督なしに、債権者、債務者間の合意により債務者の資産を債権者間で分配する倒産処理手続を任意整理(私的整理・内整理)という。

任意整理については、その手続を直接規定した法律はないが、民法や商法、民事訴訟法等の規定や考え方が適宜利用される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　任意整理の特徴

① 法的に定まった手続がなく裁判所が関与しないため、債権者と債務者との合意により、法的整理よりも迅速で高額の配当を得られる可能性がある。

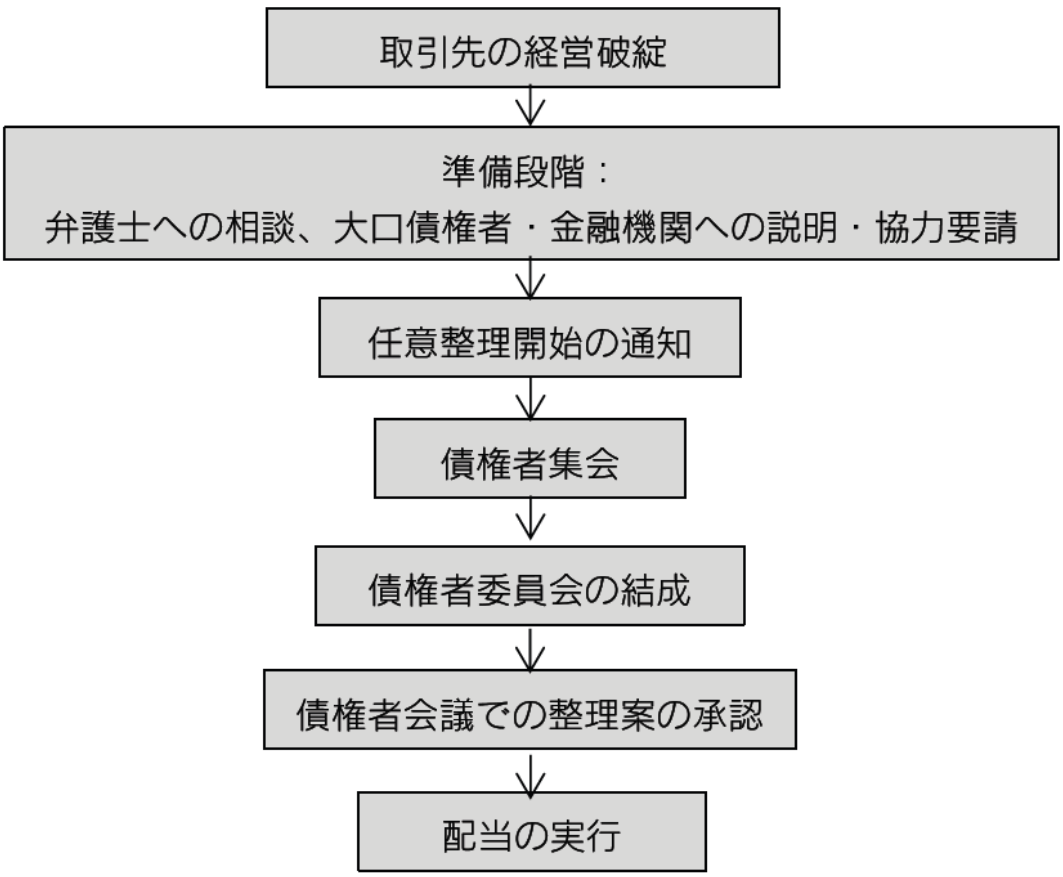
② 裁判所の関与がないため、不公平な財産分配がなされるおそれがあり、またいわゆる事件屋や整理屋の介入を招きやすい。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　任意整理の手続

任意整理については、法定され、あるいは確立した手続はないが、清算を目的とした一般的な手続の流れを概観すると、次の通りである。

（任意整理手続の流れ）



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　任意整理のポイント

（1）任意整理手続に参加すべきか否かを決めるに際し債権者として注意すべき点

①　任意整理準備段階ですべきこと

まず、任意整理に参加すべきかどうかの判断材料となる情報を収集する。

例えば、事件屋や整理屋等の介入によって適正な手続が期待できないことはないかどうかを調査・判断する。また、他の債権者が抜け駆け的な回収をしないか等を調査・判断する。

②　任意整理開始の通知を受けたとき

任意整理に参加するかどうかの意思を決定する。この場合、例えば自己の債権をカバーするために十分な担保や保証があれば、任意整理手続に加わらず、独自に回収を図ることも考えられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2) 回収手段としての任意整理

任意整理は、債権者と債務者の合意がスムーズにできれば、法的整理よりも迅速に、かつ、多くの費用をかけずに債権の回収を図ることができる。しかし、スムーズに合意ができるのは、次のような条件が充たされる場合に限られる。

① 債権者の数が少なく、利害調整が容易なこと。

② 債務者が反社会的勢力の関係する金融業者からの借入れをしている等、事件屋や整理屋の介入がないこと。

③ 任意整理を進めるのにふさわしい人材が自社、取引先双方にいること。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）特定調停手続は、どのような手続か。

A）特定調停手続とは、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」（特定調停法）に基づく調停手続のことである。

　特定調停は、経済的に破綻するおそれのある債務者の経済的再生を目的とするものではあるが、あくまで債務弁済協定のための民事調停手続の一種であり、いわゆる法的整理手続・倒産処理手続として分類されるものではない。しかし、任意整理を行おうとする場合でも、この特定調停手続を利用することには以下のようなメリットがある。

　すなわち、任意整理の場合、多数の債権者にどれだけ参加をしてもらえるかが債務者側から見た1つの大きな問題である。この点、特定調停においては債務者と多数の債権者との間の事件を一括処理することを目的とした規定が置かれており、多数の債権者の参加を求めやすくなっている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、任意整理の場合には、債権者の強制執行手続を防止するための方策がないが、特定調停手続には、民事執行手続の停止の規定が置かれている（特定調停法7条）。このため債務者としては、債権者からの強制執行等のプレッシャーから解放されて交渉を行うことができるというメリットがある。

他方、債権者の側から見ると、任意整理の場合、債務者による不公正な処理や事件屋等の介入のリスクが大きなデメリットとなる。しかし、特定調停手続においては、裁判所の選任する調停委員が介在し、また、調停委員会が財産関係等に関し必要な調査をすることができる旨の規定が定められている（民事調停法12条の7）。したがって、その処理の透明性、公平性が相当程度確保されているというメリットがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2025年の早期事業再生法の制定

1　新法制定の背景と目的

2025年6月、コロナ禍以降の企業債務増大や倒産件数増加といった深刻な経済状況を背景に、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」（早期事業再生法）が制定された。本法は、法的な倒産リスクがある事業者を対象とし、事業価値が大きく損なわれる前に、迅速かつ円滑な事業再生を可能にする新たな制度的枠組みの創設を目的とする。これは、既存の法的整理と私的整理の課題を克服するため、欧州型の「ハイブリッド型」制度を導入するものである（一部規定を除き、公布の日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　手続の流れ

早期事業再生法に基づく制度の利用を希望する事業者は、まず経済産業大臣が指定する中立公正な第三者機関（指定確認調査機関）に申請を行う（早期事業再生法2条3項・3条1項・46条1項）。

申請が受理されると、指定確認調査機関はすべての対象債権者に対し、債権回収や担保権の実行などを一時的に停止するよう要請し（早期事業再生法6条1項）、事業者は当面の資金繰りのプレッシャーから解放され、再生計画の策定に集中できる環境が整う。

事業者は、指定確認調査機関による確認後6か月以内に早期事業再生計画案を作成し、提出しなければならない（早期事業再生法14条1項）。その後、債権者集会が開催され、金融機関等の債権者の多数決（議決権総額の4分の3以上の同意等）によって再生計画の可否が決議される（早期事業再生法20条1項）。

再生計画が可決されると、事業者は裁判所に認可を申し立て（早期事業再生法26条1項）、裁判所の認可決定をもって（早期事業再生法27条1項2項）、再生計画に基づき債務の権利関係が法的に変更される（早期事業再生法28条4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　早期事業再生法に基づく手続の主な特徴と実務上の影響

(1)事業価値の維持

最大の特徴は、債務整理の対象を金融債務に限定している点である。仕入先等の商取引債権や従業員の労働債権は権利変更の対象外となるため、サプライチェーンや技術・人材の散逸を防ぎ、事業価値の毀損を最小限に抑えることが可能となる。

(2)手続の非公開

手続が非公開で進められるため、企業の信用低下やブランドイメージへの悪影響を抑制できる点も大きなメリットである。

(3)資金繰りの円滑化

手続中に事業継続に不可欠な新規資金調達や一部債務の弁済について、その後に法的倒産手続へ移行した場合でも、それらの資金や弁済が優先的に保護される特例が設けられている(早期事業再生法69条1項・70条・71条)。これは、再生プロセスにおける資金繰りの安定化に大きく寄与する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　活用に向けた留意点

　早期事業再生法に基づく手続を有効に活用するためには、事業者は、できるだけ早い段階から弁護士や公認会計士といった専門家と連携し、客観的かつ実現可能性の高い再生計画を策定することが不可欠である。また、本法に基づく手続は、多数決による決議を可能とするものの、実務上は、主要な金融機関との丁寧な対話を通じて事前の十分な協議と合意形成を図ることが、手続を円滑に進める上での鍵となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD